

OptiAssist

Terms & Conditions

Aftalevilkår for AI-baseret maskinspecifik dokumentationsassistent

Version	1.0
Dato	[indsæt dato]
Leverandør	Optipeople ApS
CVR	[indsæt CVR]
Adresse	[indsæt adresse]
Kunde	[indsæt kundenavn]
Dokumenttype	Særlige vilkår for OptiAssist som tillæg til Opticloud

OptiAssist er et beslutningsstøtteværktøj. Kundens originale manualer, instruktioner, procedurer, sikkerhedsregler og gældende lovkrav er altid den autoritative kilde.

Indholdsfortegnelse

1. Anvendelsesområde
2. Definitioner
3. Beskrivelse af OptiAssist
4. Ikke plug and play
5. Kundens ansvar for dokumentation og viden
6. Autoritativ kilde
7. AI-output og menneskelig kontrol
8. Sikkerhedskritisk brug
9. Kilder og verificering
10. Logging, sporbarhed og audit
11. Vedligeholdelse af Knowledgebase
12. Adgang og brugerkonti
13. Forbudt brug
14. Kundedata og ejerskab
15. Personoplysninger og databehandleraftale
16. AI-providers, hosting og underleverandører
17. Ingen modeltræning på Kundedata
18. Fortrolighed
19. Sikkerhed
20. Support og tilgængelighed
21. Produktmodenhed og ændringer
22. Pris og betaling
23. Pilotforløb
24. Implementeringspartner
25. Garantier og fraskrivelser
26. Ansvarsbegrænsning
27. Suspension
28. Varighed og opsigelse
29. Data ved ophør
30. Force majeure

31. Ændringer til vilkår

32. Lovvalg og værneting

33. Underskrift

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af OptiAssist

Bilag 2. Onboarding og ansvar

Bilag 3. AI-sikkerhedsregler og eskalering

Bilag 4. Kommercielle vilkår

1. Anvendelsesområde

Disse Terms & Conditions regulerer Kundens adgang til og brug af OptiAssist, som leveres af Optipeople ApS.

OptiAssist er en AI-baseret assistent til søgning, præsentation og understøttelse af information fra Kundens egen maskinspecifikke dokumentation. OptiAssist leveres som et tillæg til Kundens eksisterende Opticloud-abonnement, medmindre andet er aftalt skriftligt.

OptiAssist er rettet mod professionelle erhvervskunder og må alene anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem disse vilkår, en Ordrebekræftelse, en databehandleraftale eller en særskilt hovedaftale mellem Parterne, gælder følgende prioritet:

1. Databehandleraftalen for behandling af personoplysninger
2. Ordrebekræftelsen eller anden særskilt skriftlig aftale
3. Disse Terms & Conditions
4. Øvrige generelle vilkår for Opticloud

2. Definitioner

OptiAssist betyder den AI-baserede assistent, der gør det muligt at stille spørgsmål til Kundens maskinspecifikke dokumentation.

Opticloud betyder Optipeoples digitale platform til dataopsamling, registrering, visualisering og analyse af produktionsdata.

Kunden betyder den virksomhed, organisation eller juridiske enhed, der har indgået aftale med Optipeople om brug af OptiAssist.

Bruger betyder en medarbejder, konsulent, tekniker eller anden person, som Kunden giver adgang til OptiAssist.

Knowledgebase betyder den samling af dokumenter, data, instruktioner, procedurer, fejlkoder og øvrig viden, som anvendes som grundlag for OptiAssist for en bestemt maskine, linje, anlæg eller proces.

Kundedata betyder alt materiale, Kunden stiller til rådighed for Optipeople eller indlæser i OptiAssist, herunder manualer, fejlkoder, interne procedurer, instruktioner, servicehistorik, teknisk dokumentation, driftsdata og øvrige oplysninger.

AI-output betyder svar, forslag, resuméer, henvisninger, forklaringer eller anden information genereret af OptiAssist.

Autoritativ kilde betyder Kundens originale manualer, instruktioner, procedurer, sikkerhedsregler, lovpligtige dokumentation og øvrige officielle dokumenter, som Kunden anvender i sin drift.

Ordrebekræftelse betyder det dokument eller den aftale, der beskriver pris, antal maskiner, scope, onboarding, pilotforløb, abonnement og eventuelle særlige vilkår.

3. Beskrivelse af OptiAssist

OptiAssist giver Kundens brugere mulighed for at stille spørgsmål til udvalgte maskiner, anlæg, produktionslinjer eller processer på baggrund af Kundens egen dokumentation.

For hver maskine eller hvert aftalt område kan der oprettes en særskilt Knowledgebase. En Knowledgebase kan blandt andet indeholde:

1. Maskinmanualer
2. Fejlkoder og fejlkodebeskrivelser
3. Serviceinstruktioner
4. Interne procedurer
5. Vedligeholdelsesinstruktioner
6. Sikkerhedsinstruktioner
7. Driftsvejledninger
8. Træningsmateriale
9. Kundespecifik maskinviden
10. Historiske noter, hvor dette aftales særskilt

OptiAssist indlæser, opdeler og indekserer dokumentation i en semantisk model, så relevante afsnit kan fremsøges, når en Bruger stiller et spørgsmål.

OptiAssist svarer som udgangspunkt på baggrund af den valgte maskines eller det valgte områdes Knowledgebase. OptiAssist er ikke beregnet til at give generelle svar løsrevet fra

Kundens dokumentation.

4. Ikke plug and play

Kunden accepterer, at OptiAssist ikke er en plug and play-løsning.

OptiAssist kræver et onboardingforløb, hvor Optipeople, eventuelt sammen med en implementeringspartner, hjælper Kunden med at identificere, indsamle, strukturere og indlæse relevant maskinspecifik viden.

Omfanget af onboarding afhænger blandt andet af:

1. Antal maskiner
2. Mængden af dokumentation
3. Dokumentationens kvalitet og struktur
4. Antal sprog
5. Maskinernes kompleksitet
6. Kundens interne procedurer
7. Behov for sikkerhedsregler og eskalering
8. Behov for test, træning og validering

Optipeople er ansvarlig for at drive onboardingprocessen, men Kunden skal stille relevante personer, dokumenter, afklaringer og faglig viden til rådighed.

5. Kundens ansvar for dokumentation og viden

Kunden er ansvarlig for, at Kundedata og dokumentation, der stilles til rådighed for OptiAssist:

1. Er korrekt
2. Er relevant
3. Er opdateret
4. Må anvendes af Kunden
5. Må behandles af Optipeople
6. Ikke krænker tredjemands rettigheder
7. Ikke indeholder ulovligt materiale

8. Er egnet til det formål, Kunden ønsker at anvende OptiAssist til

Optipeople er ikke ansvarlig for fejl, mangler, uklarheder eller forældet information i Kundens egne dokumenter, manualer, procedurer eller øvrige Kundedata.

Hvis Kundens dokumentation er mangelfuld, forældet, uklar eller modstridende, kan OptiAssist give ufuldstændige, upræcise eller misvisende svar. Kunden bærer ansvaret for at gennemgå og vedligeholde sin dokumentation.

6. Autoritativ kilde

OptiAssist er et beslutningsstøtteværktøj og ikke en autoritativ kilde.

Kundens originale manualer, instruktioner, procedurer, sikkerhedsregler, lovpligtige dokumentation og interne retningslinjer er altid den autoritative kilde.

AI-output fra OptiAssist må ikke anvendes som erstatning for:

1. Originale manualer
2. Autoriserede teknikere
3. Kundens egne sikkerhedsprocedurer
4. Lovpligtige instruktioner
5. Risikovurderinger
6. Maskinens officielle dokumentation
7. Arbejds miljøkrav
8. Myndighedskrav
9. Faglig vurdering fra kvalificeret personale

Kunden skal sikre, at relevante medarbejdere forstår, at OptiAssist alene er et støtteværktøj.

7. AI-output og menneskelig kontrol

AI-output kan indeholde fejl, udeladelser, upræcise fortolkninger eller manglende kontekst.

Kunden skal sikre, at AI-output verificeres af kvalificeret personale, før output anvendes til beslutninger eller handlinger, der kan påvirke:

1. Personsikkerhed
2. Driftssikkerhed
3. Maskinsikkerhed
4. Produktkvalitet
5. Produktionsstop
6. Vedligeholdelsesarbejde
7. Servicearbejde
8. El-arbejde
9. Mekaniske indgreb
10. Procesændringer
11. Miljøforhold
12. Lovpligtig dokumentation
13. Overholdelse af myndighedskrav

OptiAssist må ikke anvendes som eneste grundlag for beslutninger eller handlinger, der kan medføre risiko for personer, drift, udstyr, miljø eller produktion.

8. Sikkerhedskritisk brug

OptiAssist må ikke anvendes som eneste grundlag for sikkerhedskritiske beslutninger.

Dette gælder blandt andet ved:

1. LOTO-procedurer
2. Arbejde på elektriske installationer
3. Arbejde på roterende maskindele
4. Arbejde på trykbærende udstyr
5. Arbejde i ATEX-områder
6. Arbejde med kemikalier
7. Indgreb i sikkerhedskredse
8. Bypass af sikkerhedsfunktioner

9. Ændring af PLC-programmer eller maskinstyring
10. Ændring af procesparametre med sikkerhedsmæssig betydning
11. Arbejde, hvor fejl kan medføre personskaade, produktionsskade eller miljøskade

Ved sikkerhedskritiske spørgsmål skal Brugeren altid følge Kundens autoritative kilder og interne procedurer.

Optipeople kan konfigurere maskin- eller emnespecifikke regler, der begrænser, blokerer eller omdirigerer svar på udvalgte spørgsmål. Dette kan eksempelvis være regler som:

1. Ved spørgsmål om service, henvis altid til autoriseret tekniker.
2. Ved spørgsmål om el-arbejde, henvis til autoriseret person.
3. Ved usikkert svar, vis eskaleringsvej.
4. Ved spørgsmål om sikkerhedskredse, svar ikke, men henvis til intern procedure.

Sådanne regler reducerer risikoen for uhensigtsmæssige svar, men fjerner ikke Kundens ansvar for menneskelig kontrol og faglig vurdering.

9. Kilder og verificering

OptiAssist kan vise kilder, dokumentafsnit eller referencegrundlag for AI-output, hvor dette er teknisk muligt.

Kunden og Brugerne skal anvende kildehenvisninger til at verificere AI-output, særligt før output anvendes til drift, service, fejlfinding, vedligehold eller sikkerhedsrelaterede handlinger.

Hvis OptiAssist ikke kan finde en relevant kilde, eller hvis svaret fremstår usikkert, ufuldstændigt eller uklart, skal Brugeren anvende Kundens autoritative kilder eller eskalere til relevant fagperson.

Kildehenvisninger er en støttefunktion og ikke en garanti for, at AI-output er fuldstændigt, korrekt eller egnet til en bestemt handling.

10. Logging, sporbarhed og audit

Optipeople kan logge følgende oplysninger i forbindelse med brug af OptiAssist:

1. Spørgsmål stillet af Brugere

2. AI-output
3. Anvendte kilder
4. Dokumentversioner
5. Tidspunkt for spørgsmål og svar
6. Valgt maskine, linje eller Knowledgebase
7. Samtalehistorik
8. Brugeridentifikation eller teknisk bruger-ID
9. Tekniske hændelser, fejl og systemlogs

Logging sker med henblik på:

1. Sporbarhed
2. Support
3. Fejlfinding
4. Kvalitetssikring
5. Audit
6. Rekonstruktion af historiske svar
7. Forbedring af Kundens konkrete opsætning
8. Sikkerhed og misbrugsforebyggelse

Når en manual eller anden dokumentation opdateres, kan den tidligere version bevares med henblik på audit og rekonstruktion af historiske svar.

Den konkrete opbevaringsperiode for logs, dokumentversioner og samtalehistorik fastlægges i Ordrebekræftelsen, databehandleraftalen eller Optipeoples gældende slettepolitik.

11. Vedligeholdelse af Knowledgebase

Kunden er ansvarlig for at informere Optipeople, når manualer, instruktioner, procedurer, fejlkoder eller anden relevant dokumentation ændres.

Når Kunden leverer en opdateret version af et dokument, kan Optipeople indlæse den nye version og gøre den aktiv i den relevante Knowledgebase.

Optipeople kan bevare tidligere dokumentversioner med henblik på audit, sporbarhed og rekonstruktion af historiske svar, medmindre andet følger af databehandleraftalen eller ufravigelig lovgivning.

Optipeople er ikke ansvarlig for fejl, der skyldes, at Kunden ikke har leveret opdateret dokumentation.

12. Adgang og brugerkonti

Kunden er ansvarlig for at sikre, at kun autoriserede Brugere får adgang til OptiAssist.

Kunden er ansvarlig for al aktivitet, der sker via Kundens brugere, loginoplysninger, adgangslinks, assistant-ID'er eller andre adgangsmekanismer.

Kunden skal straks informere Optipeople ved mistanke om uautoriseret adgang, misbrug eller kompromitterede adgangsoplysninger.

Kunden må ikke give adgang til OptiAssist til tredjeparter uden Optipeoples forudgående skriftlige samtykke, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af aftalen.

13. Forbudt brug

Kunden og Brugerne må ikke anvende OptiAssist til:

1. Ulovlige formål
2. At omgå Kundens egne sikkerhedsprocedurer
3. At træffe automatiske sikkerhedskritiske beslutninger uden menneskelig kontrol
4. At erstatte autoriserede teknikere, manualer eller myndighedskrav
5. At uploade materiale, Kunden ikke har ret til at anvende
6. At behandle særlige kategorier af personoplysninger uden særskilt aftale
7. At forsøge at reverse-engineere, kopiere eller kompromittere OptiAssist
8. At teste, scanne eller angribe Optipeoples systemer uden skriftlig tilladelse
9. At anvende OptiAssist til overvågning af medarbejdere uden lovligt grundlag
10. At anvende OptiAssist til diskriminerende, krænkende eller ulovlig behandling
11. At bruge OptiAssist til udvikling af konkurrerende produkter eller modeller

14. Kundedata og ejerskab

Kunden bevarer alle rettigheder til Kundedata.

Optipeople opnår alene en begrænset ret til at behandle Kundedata i det omfang, det er nødvendigt for at:

1. Levere OptiAssist
2. Oprette og vedligeholde Knowledgebases
3. Yde support
4. Fejlrette
5. Sikre sporbarhed
6. Vedligeholde og forbedre Kundens konkrete opsætning
7. Opfylde aftalen med Kunden

Optipeople ejer alle rettigheder til OptiAssist, Opticloud, software, kode, systemarkitektur, brugerflader, knowhow, metoder, konfigurationer, generelle forbedringer og tekniske løsninger, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Optipeople må ikke bruge Kundedata til træning af generelle AI-modeller, medmindre Kunden udtrykkeligt har accepteret dette skriftligt.

Optipeople kan anvende aggregerede og anonymiserede tekniske data til statistik, drift, sikkerhed, kapacitetsplanlægning og generel produktforbedring, forudsat at Kunden eller enkeltpersoner ikke kan identificeres.

15. Personoplysninger og databehandlersaftale

Hvis Optipeople behandler personoplysninger på vegne af Kunden som led i leveringen af OptiAssist, sker dette i henhold til en særskilt databehandlersaftale mellem Parterne.

Databehandlersaftalen regulerer blandt andet:

1. Behandlingsformål
2. Kategorier af personoplysninger
3. Kategorier af registrerede
4. Underdatabehandlere
5. Sikkerhedsforanstaltninger

6. Tredjelandsoverførsler
7. Sletning og returnering
8. Audit
9. Håndtering af brud på persondatasikkerheden
10. Kundens instruks

Kunden er dataansvarlig for personoplysninger, som Kunden eller Kundens Brugere indlæser, uploader eller behandler via OptiAssist, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Kunden er ansvarlig for at sikre, at der foreligger et gyldigt behandlingsgrundlag for eventuelle personoplysninger, der indgår i Kundedata.

16. AI-providers, hosting og underleverandører

OptiAssist kan anvende tredjepartsleverandører til blandt andet:

1. Sprogmodeller
2. Embedding-modeller
3. Database
4. Object storage
5. Hosting
6. Logging
7. Sikkerhed
8. Supportværktøjer
9. Betaling og administration

Den aktuelle tekniske leverancemodel kan blandt andet omfatte:

1. Anthropic Claude som sprogmodel
2. Voyage AI som embedding-model
3. Supabase som database
4. Azure som object storage eller hostingkomponent
5. Andre tekniske underleverandører, der er nødvendige for drift og levering

Modelkald kan blive behandlet uden for EU/EØS, herunder i USA. Hvis personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, skal overførslen ske på et gyldigt

overførselsgrundlag, eksempelvis EU Standard Contractual Clauses eller andet lovligt grundlag.

Optipeople kan udskifte eller tilføje underleverandører, når det er nødvendigt for drift, sikkerhed, performance, compliance eller videreudvikling af OptiAssist, forudsat at ændringen ikke væsentligt forringer Kundens databeskyttelse eller sikkerhed.

Hvis der behandles personoplysninger, reguleres underdatabehandlere i databehandleraftalen.

17. Ingen modeltræning på Kundedata

Optipeople anvender ikke Kundedata til træning af generelle AI-modeller.

Optipeople skal, hvor det er kontraktuelt muligt, sikre, at relevante AI-underleverandører heller ikke anvender Kundedata til træning af deres generelle modeller.

Denne bestemmelse forhindrer ikke behandling, der er nødvendig for at levere selve tjenesten, herunder modelkald, embeddings, søgning, indeksering, sikkerhed, support, logging og fejlfinding.

18. Fortrolighed

Parterne skal behandle alle ikke-offentlige oplysninger modtaget fra den anden Part som fortrolige.

Fortrolige oplysninger omfatter blandt andet:

1. Teknisk dokumentation
2. Manualer
3. Maskinspecifik viden
4. Produktionsdata
5. Fejlkode
6. Servicehistorik
7. Interne procedurer
8. Forretningsoplysninger
9. Pris- og aftalevilkår
10. Sikkerhedsoplysninger

11. Systemarkitektur

12. Kundedata

Fortrolige oplysninger må ikke videregives til tredjeparter uden forudgående skriftlig tilladelse, medmindre videregivelse er nødvendig for aftalens opfyldelse, følger af databehandleraftalen eller kræves ved lov.

Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter aftalens ophør.

19. Sikkerhed

Optipeople skal implementere rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte Kundedata mod uautoriseret adgang, tab, ændring, offentliggørelse eller misbrug.

Sikkerhedsforanstaltninger kan blandt andet omfatte:

1. Adgangsstyring
2. Rollebaseret adgang
3. Kryptering under transport
4. Kryptering i hvile, hvor relevant
5. Logging
6. Backup
7. Segmentering af kundedata
8. Leverandørstyring
9. Overvågning af tekniske hændelser
10. Procedurer for håndtering af sikkerhedshændelser

Kunden er ansvarlig for egne sikkerhedsforanstaltninger, herunder administration af Brugere, adgangsrettigheder, interne procedurer og sikker brug af OptiAssist.

20. Support og tilgængelighed

Support, responstider, opetid, servicevinduer og eventuelle service credits fremgår af Ordrebekræftelsen, hovedaftalen eller en særskilt SLA.

Medmindre andet er aftalt skriftligt, garanterer Optipeople ikke uafbrudt eller fejlfri adgang til OptiAssist.

Optipeople kan midlertidigt afbryde eller begrænse adgangen til OptiAssist ved:

1. Planlagt vedligehold
2. Akut vedligehold
3. Sikkerhedshændelser
4. Fejlretning
5. Misbrug
6. Tredjepartsnedbrud
7. Forhold uden for Optipeoples rimelige kontrol

Optipeople vil, hvor det er praktisk muligt, informere Kunden om planlagt vedligehold med rimeligt varsel.

21. Produktmodenhed og ændringer

Kunden accepterer, at OptiAssist er et nyt produkt under løbende udvikling.

Optipeople kan løbende ændre, forbedre, udvide eller begrænse funktioner i OptiAssist, herunder brugerflade, modelvalg, sikkerhedsregler, integrationsmetoder og teknisk arkitektur.

Optipeople må ikke foretage ændringer, der væsentligt reducerer den aftalte kernefunktionalitet, uden at informere Kunden.

Funktioner, der er beskrevet som planlagte, kommende, beta, pilot eller roadmap, er ikke bindende, medmindre de udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

22. Pris og betaling

OptiAssist faktureres som et abonnement pr. maskine pr. måned, medmindre andet fremgår af Ordrebekræftelsen.

Abonnementet tillægges Kundens eksisterende Opticloud-abonnement, medmindre andet er aftalt.

Onboarding, dataindsamling, dokumentstrukturering, opsætning, test, træning, specialkonfigurationer, workshops, onsite-besøg og konsulenttimer kan faktureres særskilt.

Alle priser er eksklusive moms, medmindre andet fremgår af Ordrebekræftelsen.

Betalingsbetingelser fremgår af Ordrebekræftelsen eller Optipeoples almindelige betalingsvilkår.

Ved forsinket betaling kan Optipeople opkræve renter, rykkergebyrer og suspendere adgangen til OptiAssist efter rimeligt varsel.

23. Pilotforløb

Hvis Parterne aftaler et pilotforløb, reguleres pilotens omfang, pris, varighed, antal maskiner, succeskriterier og leverancer i Ordrebekræftelsen.

Et pilotforløb kan blandt andet omfatte:

1. Indledende scope-afklaring
2. Kortlægning af maskiner og dokumentation
3. Indsamling af data fra relevante interessenter
4. Opbygning af Knowledgebase
5. Opsætning af OptiAssist
6. Onsite-implementering
7. Test
8. Træning
9. Train-the-trainer
10. Evaluering

Et pilotforløb indebærer ikke garanti for fuld produktionsklarhed, komplet dokumentationsdækning, fejlfri AI-output eller fortsat drift efter pilotperiodens udløb.

Efter pilotforløbet kan Parterne aftale overgang til almindeligt abonnement.

24. Implementeringspartner

Optipeople kan anvende implementeringspartnere, herunder Nicholaisen eller andre relevante partnere, til at bistå med onboarding, dataindsamling, dokumentstrukturering, opsætning, træning eller implementering.

Hvis implementeringspartneren får adgang til Kundedata eller personoplysninger, skal dette ske i overensstemmelse med aftalen, fortrolighedsforpligtelser og databehandleraftalen, hvor relevant.

Optipeople er ansvarlig for implementeringspartnerens arbejde i det omfang, partneren handler som underleverandør for Optipeople.

25. Garantier og fraskrivelser

Optipeople tilstræber at levere OptiAssist professionelt og i overensstemmelse med god branchepraksis.

Optipeople garanterer dog ikke, at:

1. OptiAssist er fejlfri
2. AI-output altid er korrekt
3. AI-output altid er fuldstændigt
4. OptiAssist identificerer alle relevante kilder
5. OptiAssist identificerer alle risici
6. OptiAssist kan erstatte fagpersoner
7. OptiAssist kan erstatte Kundens manualer eller procedurer
8. OptiAssist er egnet til sikkerhedskritiske beslutninger
9. OptiAssist opfylder særlige regulatoriske krav uden særskilt aftale

OptiAssist leveres som et beslutningsstøtteværktøj.

26. Ansvarsbegrænsning

Optipeople er ikke ansvarlig for tab, skade, fejl eller driftsforstyrrelser, der skyldes:

1. Kundens brug af AI-output uden faglig kontrol
2. Mangelfuld eller forældet dokumentation fra Kunden

3. Fejl i Kundens egne manualer, instruktioner eller procedurer
4. Kundens manglende opdatering af Knowledgebase
5. Kundens manglende overholdelse af egne sikkerhedsprocedurer
6. Handlinger udført af Kundens Brugere
7. Uautoriseret brug af Kundens adgangsuplysninger
8. Tredjepartsleverandørers fejl eller nedetid
9. Forhold uden for Optipeoples rimelige kontrol

Optipeople er ikke ansvarlig for indirekte tab, driftstab, produktionstab, tabt avance, tab af data, tab af goodwill, tab som følge af nedetid, tab som følge af fejlagtige beslutninger eller tab som følge af manglende mulighed for at anvende OptiAssist.

Optipeoples samlede ansvar er begrænset til det beløb, Kunden har betalt for OptiAssist i de 12 måneder, der går forud for den ansvarspådragende hændelse.

Ansvarsbegrænsningen gælder ikke i det omfang, ansvar ikke lovligt kan begrænses efter ufravigelig dansk ret.

27. Suspension

Optipeople kan midlertidigt suspendere Kundens adgang til OptiAssist, hvis:

1. Kunden væsentligt misligholder aftalen
2. Kunden ikke betaler forfaldne beløb efter rimeligt varsel
3. Der er mistanke om misbrug
4. Der er sikkerhedsrisiko
5. Kunden eller Brugere anvender OptiAssist i strid med disse vilkår
6. Suspension er nødvendig for at beskytte Optipeople, Kunden, andre kunder eller tredjepart

Optipeople vil så vidt muligt begrænse suspensionen til det nødvendige omfang.

28. Varighed og opsigelse

Aftalen om OptiAssist træder i kraft på den dato, der fremgår af Ordrebekræftelsen.

Abonnementsperiode og opsigelsesvarsel fremgår af Ordrebekræftelsen.

Hvis intet andet er aftalt, følger OptiAssist samme abonnementsperiode og opsigelsesvilkår som Kundens eksisterende Opticloud-abonnement.

Begge Parter kan ophæve aftalen ved væsentlig misligholdelse, hvis misligholdelsen ikke er afhjulpet inden rimelig frist efter skriftligt påkrav.

29. Data ved ophør

Ved aftalens ophør kan Kunden anmode om eksport eller sletning af Kundedata i det omfang, dette er teknisk muligt og ikke strider mod lov, auditkrav, sikkerhedsforpligtelser eller databehandleraftalen.

Optipeople kan opbevare nødvendige logs, dokumentversioner og aftaledata efter ophør, hvis dette er nødvendigt for:

1. Dokumentation
2. Audit
3. Retlige krav
4. Sikkerhed
5. Bogføring
6. Håndtering af tvister
7. Opfyldelse af lovgivning

Sletning og returnering af personoplysninger reguleres af databehandleraftalen.

30. Force majeure

Ingen Part er ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, hvis dette skyldes forhold uden for Partens rimelige kontrol.

Force majeure kan blandt andet omfatte:

1. Naturkatastrofer
2. Krig
3. Terror
4. Strejke
5. Lockout

6. Cyberangreb
7. Strømsvigt
8. Internetnedbrud
9. Myndighedsindgreb
10. Fejl hos kritiske tredjepartsleverandører
11. Pandemi
12. Andre ekstraordinære forhold

Den berørte Part skal informere den anden Part hurtigst muligt.

31. Ændringer til vilkår

Optipeople kan ændre disse vilkår med rimeligt varsel.

Væsentlige ændringer varsles skriftligt.

Hvis Kunden fortsætter med at anvende OptiAssist efter ændringernes ikrafttræden, anses ændringerne for accepteret.

Ændringer, der er nødvendige som følge af lovgivning, sikkerhed, tredjepartsleverandører eller væsentlige tekniske forhold, kan træde i kraft med kortere varsel.

32. Lovvalg og værneting

Aftalen er underlagt dansk ret.

Enhver tvist, der udspringer af eller vedrører aftalen, skal søges løst i mindelighed mellem Parterne.

Hvis tvisten ikke kan løses i mindelighed, afgøres den ved de danske domstole med [indsæt byret] som aftalt værneting, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

33. Underskrift

For Optipeople ApS

Navn: _____

Titel: _____

Dato: _____

Underskrift: _____

For Kunden

Navn: _____

Titel: _____

Dato: _____

Underskrift: _____

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af OptiAssist

1. Formål

OptiAssist er udviklet til at hjælpe Brugere med hurtigere at finde relevant information i Kundens egen maskinspecifikke dokumentation.

OptiAssist er ikke udviklet som et system til automatisk maskinstyring, sikkerhedskritisk beslutningstagning eller erstatning for Kundens autoritative dokumentation.

2. Grundlæggende dataflow

Det typiske dataflow er:

1. Kunden leverer dokumentation
2. Optipeople strukturerer og indlæser dokumentation
3. Dokumentation opdeles i mindre afsnit
4. Afsnit indekseres i en semantisk model
5. Der oprettes en Knowledgebase pr. maskine eller aftalt område
6. Brugeren vælger relevant maskine eller område
7. Brugeren stiller et spørgsmål
8. OptiAssist finder relevante afsnit i Knowledgebase
9. AI-modellen genererer et svar baseret på de fundne afsnit
10. Svaret vises med relevante kildehenvisninger, hvor teknisk muligt
11. Spørgsmål, svar, kilder og dokumentversioner logges

3. Teknisk leverancemodel

Den aktuelle leverancemodel kan omfatte:

1. Anthropic Claude som sprogmodel
2. Voyage AI som embedding-model
3. Supabase, Frankfurt, som databasekomponent
4. Azure, EU West, som object storage eller hostingkomponent
5. Modelkald via Anthropic og Voyage AIs infrastruktur, som kan indebære behandling uden for EU/EØS

6. Overførselsgrundlag via SCC eller andet gyldigt overførselsgrundlag, hvor relevant

Optipeople kan ændre leverancemodellen, hvis det er nødvendigt for sikkerhed, performance, drift, compliance eller produktudvikling.

4. Datatræning

Kundedata anvendes ikke til træning af generelle AI-modeller hos Optipeople.

Optipeople skal tilstræbe, at relevante AI-underleverandører ikke anvender Kundedata til træning af generelle modeller.

5. Logging og audit

OptiAssist kan gemme samtaler, spørgsmål, svar, kilder og dokumentversioner for at sikre sporbarhed og mulighed for at rekonstruere historiske svar.

Kunden skal være opmærksom på, at denne funktion kan være central ved senere audit, fejlsøgning eller afklaring af, hvilket dokumentgrundlag et tidligere AI-output var baseret på.

Bilag 2. Onboarding og ansvar

1. Optipeoples ansvar

Optipeople er ansvarlig for at drive onboardingforløbet.

Dette kan omfatte:

1. Indledende workshop
2. Scope-afklaring
3. Plan for dataindsamling
4. Strukturering af dokumentation
5. Opsætning af Knowledgebase
6. Test af spørgsmål og svar
7. Opsætning af sikkerhedsregler
8. Træning af Kundens superbrugere
9. Onsite-implementering, hvis aftalt
10. Evaluering

2. Kundens ansvar

Kunden skal stille relevante ressourcer til rådighed.

Dette kan omfatte:

1. En faglig kontaktperson
2. Maskinmanualer
3. Fejlkode
4. Interne procedurer
5. Sikkerhedsinstruktioner
6. Serviceinformation
7. Afklaringer fra operatører og teknikere
8. Godkendelse af dokumentgrundlag
9. Deltagelse i test
10. Deltagelse i træning

3. Godkendelse af Knowledgebase

Parterne kan aftale, at Kunden skal godkende en Knowledgebase, før den gøres aktiv for Brugere.

Hvis Kunden ikke kræver særskilt godkendelse, kan Optipeople gøre Knowledgebase aktiv efter afsluttet opsætning og test.

4. Løbende vedligehold

Kunden skal løbende informere Optipeople om opdaterede manualer, instruktioner, procedurer og anden relevant dokumentation.

Optipeople kan tilbyde løbende vedligeholdelse af Knowledgebase som en særskilt ydelse.

Bilag 3. AI-sikkerhedsregler og eskalering

1. Formål

Dette bilag beskriver principper for sikker brug af OptiAssist.

Formålet er at reducere risikoen for, at AI-output anvendes forkert i situationer, hvor der kræves faglig vurdering, autoriseret personale eller Kundens officielle procedurer.

2. Standardprincipper

OptiAssist bør som standard konfigureres efter følgende principper:

1. Ved usikkerhed skal systemet hellere eskalere end give et upræcist svar
2. Ved spørgsmål om personsikkerhed skal systemet henvise til autoritative kilder
3. Ved spørgsmål om el-arbejde skal systemet henvise til autoriseret person
4. Ved spørgsmål om service skal systemet kunne henvise til teknikere
5. Ved spørgsmål uden dokumenteret kilde skal systemet gøre usikkerhed tydelig
6. Ved spørgsmål om indgreb i sikkerhedsfunktioner skal systemet afvise eller eskalere
7. Ved modstridende kilder skal systemet gøre dette tydeligt

3. Eksempler på eskaleringsområder

Kunden og Optipeople bør i onboarding definere, hvilke emner der skal eskaleres.

Dette kan blandt andet være:

1. Personsikkerhed
2. Maskinsikkerhed
3. El-arbejde
4. LOTO
5. Trykluft
6. Hydraulik
7. Pneumatik
8. Kemikalier
9. ATEX

10. PLC-ændringer
11. Sikkerhedskredse
12. Nødstop
13. Guarding
14. Robotter
15. Procesændringer
16. Lovpligtige kontroller

4. Kundespecifikke regler

Kunden kan anmode om kundespecifikke regler.

Eksempler:

1. Ved spørgsmål om service på pakkemaskine 1, henvis til intern teknikergruppe.
2. Ved spørgsmål om sikkerhedskredse, svar ikke, men henvis til vedligeholdsleder.
3. Ved spørgsmål om fejlkode X, vis standardprocedure og kilde.
4. Ved usikre svar, vis tilkald service-knap.

Kundespecifikke regler skal testes og vedligeholdes løbende.

Bilag 4. Kommercielle vilkår

Dette bilag udfyldes pr. Kunde.

Kunde	[indsæt]
Aftaledato	[indsæt]
Antal maskiner omfattet	[indsæt]
Pris pr. maskine pr. måned	[indsæt]
Onboardingpris	[indsæt]
Pilotperiode	[indsæt]
Inkluderede konsulenttimer	[indsæt]
Supportniveau	[indsæt]
Opsigelsesvarsel	[indsæt]
Faktureringsperiode	[indsæt]
Betalingsbetingelser	[indsæt]
Særlige vilkår	[indsæt]

Dette bilag har forrang for de generelle vilkår, hvis der er aftalt kundespecifikke kommercielle vilkår skriftligt.